

Cevap ve Düzeltme (Tekzip) Hakkı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Anayasa m.32 ve Basın Kanunu m.14 Kapsamında Yazılı, Görsel ve Dijital Medyada Tekzip

Bu rehber, 5187 sayılı Basın Kanunu ve 5651 sayılı Kanun esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Cevap ve düzeltme (tekzip) hakkı, bir kişi veya kurumun hakkında yapılan gerçeğe aykırı yayına karşı kendi beyanını aynı mecrada yayınlatabilme yetkisidir. Yazılı basında başvuru süresi yayından itibaren 2 aydır ve noter kanalıyla yapılmalıdır; sorumlu müdür bu metni günlük yayında 3 gün içinde yayınlamak zorundadır. İnternet medyasında ise metin, başvurudan itibaren 24 saat içinde ve en az 1 hafta süreyle yayınlanmalıdır. Yayınlanmazsa 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurulabilir.

Asılsız Bir Haberi "Yalan" Demek Yetmiyor, Doğru Prosedür Gerekıyor

Hakkında gerçeğe aykırı bir haber yayınlanan kişi veya kurumun ilk tepkisi genellikle sosyal medyada açıklama yapmak olur. Ancak hukuk sistemi, aynı kitleye aynı mecradan doğru bilgiyi ulaştırmak için çok daha güçlü bir araç sunar: tekzip hakkı. Bu hakkın gücü, doğru kullanıldığında medya organını hakim kararıyla dahi yayına zorlayabilmesinden gelir; ancak süre ve şekil kuralları oldukça katıdır.

Bu rehberde tekzip hakkının şartları, yazılı ve dijital medyada izlenecek süreç, yasal süreler ve hakimlik başvurusu ele alınmaktadır.

Cevap ve Düzeltme Hakkı Nedir?

Cevap ve düzeltme hakkı, bir kişinin veya kurumun, hakkında yapılan gerçeğe aykırı ya da kişilik haklarını zedeleyici radyo, televizyon, gazete, dergi veya internet yayınına karşı, yasal süreler içinde kendi beyanını ilgili medya organında aynen yayınlatabilme yetkisidir. Bu hak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 32. maddesinde düzenlenmiştir; Anayasa'ya göre bu hak, kişilerin haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması hâllerinde tanınır. Yazılı basındaki uygulaması 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. maddesinde detaylandırılmıştır.

Tekzip Hakkının Şartları

Bir yayına karşı tekzip hakkının doğabilmesi için mevzuat üç şartın birlikte gerçekleşmesini arar. Yalnızca bir haberi beğenmemek veya eleştirel bulmak tekzip hakkı doğurmaz.

- Kişilik haklarının ihlali:** Yayının, kişinin veya kurumun şeref, haysiyet, ticari itibar veya mesleki onurunu zedeleyici unsurlar barındırması gerekir.
- Gerçeğe aykırılık:** Yayındaki iddiaların somut gerçeklikle bağdaşmaması, asılsız olması veya eksik aktarılacak yanlış bir algı yaratması gerekir.
- Doğrudan ilgi:** Yayında hakkı ihlal edilen kişinin adının açıkça geçmesi ya da isim verilmese dahi bu kişinin kim olduğunun kamuoyunca tereddütsüz anlaşılabilmesi gerekir.

Olay Özeti (Yazılı Basın)

Ulusal çapta yayın yapan bir gazetede, gıda üretimi yapan bir şirket hakkında hiçbir resmi rapora dayanmayan, "ürünlerinde ağır kimyasal tespit edildi, fabrika kapatılıyor" şeklinde asılsız bir haber yayınlanmıştır. Haber, şirketin hisse değerini düşürmüş ve bayi siparişlerinin iptaline yol açmıştır.

Hukuki Değerlendirme

Haber tamamen gerçeğe aykırı ve ticari itibarı zedeleyici olduğundan, şirket Basın Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca gazeteye noter kanalıyla tekzip metni göndererek aynı sayfada ve aynı puntolarla

yayınlanmasını talep edebilir.

Adım Adım Tekzip Prosedürü

Süreç, yayının türüne göre iki farklı hat üzerinden yürütülür ve hak düşürücü sürelerle bağlıdır.

Yazılı Basında Tekzip Süreci

Hakkı ihlal edilen kişi, gerçeğe aykırı yayının yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde cevap ve düzeltme metnini ilgili yayının sorumlu müdürüne ulaştırmalıdır. Hak kaybı yaşanmaması için bu gönderimin noter aracılığıyla ihtarname şeklinde yapılması ispat açısından önemlidir. Sorumlu müdür, metni aldığı tarihten itibaren günlük süreli yayınlarda 3 gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise metnin alınmasını takip eden ilk nüshada yayınlamakla yükümlüdür. Tekzip metni, iddiaların yer aldığı sayfada, aynı sütunlarda, aynı puntolarla ve hiçbir yorum eklenmeksizin aynen yayınlanmak zorundadır.

İnternet Medyasında Tekzip Süreci

İnternet ortamındaki yayınlarda süreç 5651 sayılı Kanun uyarınca yürütülür. İçerik veya yer sağlayıcıya iletilen cevap metni, ihlalin gerçekleştiği URL adresinde en geç 24 saat içinde, ana sayfadan kolayca ulaşılabilir şekilde ve en az 1 hafta süreyle yayınlanmak zorundadır.

Olay Özeti (İnternet Medyası)

Bir internet haber portalında bir doktor hakkında "ameliyatta hastasını bırakıp kaçtı, hakkında soruşturma açıldı" başlıklı bir içerik yayınlanmıştır. Gerçekte doktor başarılı bir operasyon gerçekleştirmiş ve hakkında hiçbir soruşturma açılmamıştır.

Hukuki Değerlendirme

Doktor, mesleki onurunu korumak amacıyla ilgili internet sitesine 5651 sayılı Kanun kapsamında cevap ve düzeltme metni ileterek yayına alınmasını isteyebilir; site bu metni 24 saat içinde ve en az 1 hafta süreyle yayınlamakla yükümlüdür.

Talebin Reddedilmesi Hâlinde Yargı Yolu

Medya organının sorumlu müdürü tekzip metnini hiç yayınlamaz, süresinde yayınlamaz veya şekil şartlarına aykırı yayınlarsa (örneğin küçük puntuyla veya arka sayfada), süreç yargıya taşınır. Mağdur, yayınlama süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde, yerleşim yerindeki veya medya organının merkezinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak metnin hakim kararıyla yayınlattırılmasını talep edebilir. Hakim, talebi duruşma açmaksızın evrak üzerinden inceler ve en geç 3 gün içinde kesin olarak karara bağlar. Karar olumlu çıkarsa Erişim Sağlayıcıları Birliği veya doğrudan yayın organına tebliğ edilir; kesinleşen karara rağmen metni yayınlamayan sorumlu müdürler hakkında ağır adli para cezaları uygulanır.

Medya Türü	Başvuru Süresi	Yayın Organının İnfaz Süresi	Hakimlik Başvuru Süresi
Yazılı basın	Yayından itibaren 2 ay, sorumlu müdüre ihtar	İhtardan sonra 3 gün (dergide ilk sayı)	Sürenin bitiminden itibaren 15 gün
İnternet medyası	Yayından itibaren 2 ay, içerik sağlayıcıya başvuru	Başvurudan sonra 24 saat, en az 1 hafta yayında kalmalı	Sürenin bitiminden itibaren 15 gün
Radyo ve televizyon	Yayından itibaren 2 ay, yayın kuruluşuna başvuru	İlk ilgili programda veya 3 gün içinde	Red veya sessiz kalmada 15 gün

Sıkça Sorulan Sorular

Tekzip metnine istediğim her şeyi yazabilir miyim?

Hayır. Metin, hakaret, tehdit veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek ifadeler içeremez ve ihlale neden

olan yazının hacmini aşmamalıdır; yazılı basında kural olarak 300 kelimeyi geçmemesi beklenir. Metinde suç unsuru bulunması veya uzunluk sınırının aşılması, Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi doğrudan reddetmesine yol açar.

Noter ihtarnamesi göndermeden doğrudan hakimliğe başvurulabilir mi?

Hayır. Öncelikle yayın organına veya sorumlu müdüre yasal süre içinde başvuru yapılmalı, ancak bu başvuru reddedilir veya süresinde yayınlanmazsa hakimliğe gidilebilir. Hakimlik başvurusu, ilk başvurunun yapıldığını gösteren belge olmadan değerlendirilemez.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

2 aylık sürenin kaçırılması: Bu süre hak düşürücüdür; yayından 2 ay sonra yapılan başvurular tekzip hakkını doğurmaz.

Metnin şekil şartlarına uymaması: Uzunluk sınırının aşılması veya metne hakaret ya da suç unsuru içeren ifadeler eklenmesi, talebin doğrudan reddedilmesine yol açar.

Gönderim yönteminin ispatlanamaması: Noter ihtarnamesi yerine sıradan bir e-posta ile yapılan başvurular, ihtilaf hâlinde başvurunun süresinde yapıldığının ispatını zorlaştırır.

Sonuç

Cevap ve düzeltme hakkı, zedelenen itibarın hızla onarılmasını sağlayan acil bir hukuki araçtır. Ancak bu hakkın kullanımındaki iki aylık hak düşürücü süre, metnin kelime sınırı, gönderim yöntemi ve hakimlik başvurusundaki usul kuralları oldukça katıdır; küçük bir hata medya organına haklı bir ret gerekçesi sunabilir.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek olaylar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her olayın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin bir basın ve medya hukuku avukatından destek alınarak yürütülmesi tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan